

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০২

তারিখঃ ১২ মে, ২০১৩
২৯ বৈশাখ, ১৪২০

প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশে কার্যরত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন/ স্থাপনা নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন ও ভবন/ এপার্টমেন্ট/ ফ্লোর স্পেস ক্রয় সংক্রান্ত খাতে অর্থায়ন এবং নিজস্ব ব্যবহারের জন্য ভবন/ এপার্টমেন্ট/ফ্লোর স্পেস ক্রয়/ইজারার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিসমূহের যথাযথ পরিপালন প্রসঙ্গে।

শিরোনামোক্ত বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, কোন আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন/ স্থাপনা নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন এবং ভবন/ এপার্টমেন্ট/ ফ্লোর স্পেস ক্রয়ের উদ্দেশ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের (ঋণ, বিনিয়োগ, ইজারা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে অর্থায়নগ্রহীতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিম্নোক্ত আইন ও বিধিমালাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালিত হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হতে হবে :

- অ. The Building Construction Act, 1952;
- আ. Bangladesh National Building Code, 2006;
- ই. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫;
- ঈ. পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭;
- উ. অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাণ আইন, ২০০৩;
- উ. বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪;
- ঋ. স্থানীয় সরকার পৌরসভা আইন, ২০০৯;
- এ. প্রযোজ্য অন্যান্য সকল আইন ও বিধিমালা।

এক্ষেত্রে অর্থায়নগ্রহীতা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটিতে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ সিটি করপোরেশন/ পৌরসভার যথাযথ অনুমোদন রয়েছে মর্মে আপনাদের নিশ্চিত হতে হবে।

এই সার্কুলারের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এ সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনের জন্যও আপনাদের পরামর্শ প্রদান করা হলো :

১. সংবিধিবদ্ধ সংস্থার অনুমোদনবিহীন বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, এ ধরনের আবাসিক প্রকল্পে ইমারত নির্মাণ বা এরূপ নির্মিত ইমারতের ফ্ল্যাট/স্পেস ক্রয়ের জন্য কোন প্রকার ঋণ/ লিজ সুবিধা অনুমোদন করা যাবে না।
২. ইতোমধ্যে যেসব নির্মিত/ নির্মাণাধীন ভবন/ স্থাপনায় অর্থায়ন সম্পাদিত হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রেও উল্লিখিত আইন ও বিধিমালাসমূহের যথাযথ পরিপালন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের যথাযথ অনুমোদন গ্রহণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।
৩. রাজউক ও অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থার অনুমোদনবিহীন আবাসিক প্রকল্পের অনুকূলে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে ঋণ বিতরণ করে থাকলে, তা সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ছাড় করা যাবে না।

৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আবাসন প্রকল্পের বন্ধকীকৃত জমি ব্যতিরেকে অন্য কোন জমিতে অথবা অন্য কোন আবাসন প্রকল্পে ল্যান্ড ডেভেলপার (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের অর্থ ব্যবহার করছে কী-না সে বিষয়টি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক নিশ্চিত হতে হবে।
৫. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব ভবন/ স্থাপনা নির্মাণ ও ক্রয়/ ইজারা এবং ইতোমধ্যে নির্মিত ভবন/ স্থাপনা ও ক্রয়কৃত/ ইজারাকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রেও উল্লিখিত আইন ও বিধিমালাসমূহ যথাযথ পরিপালন এবং বিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের যথাযথ অনুমোদন গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে একটি পরিপালন প্রতিবেদন জুন ৩০, ২০১৩ এর মধ্যে অত্র বিভাগে দাখিল করতে হবে।

এ নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,



(মোঃ সোহরাওয়ার্দী)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৭৮